

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1271/2530

บริษัท ขนส่ง จำกัด ฯ  
นาย บุญ ชม บันโล กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 201

วันนัดสืบพยานโจทก์ ทนายโจทก์มอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีและเสมียนทนายได้ลงชื่อทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้งใหม่ไว้แล้ว หากเสมียนทนายจะจดวันนัดผิดพลาดก็เป็นเรื่องของโจทก์เองการสั่งจำหน่ายคดีของศาลชั้นต้นเป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 มิได้สั่งไปโดยผิดหลง และมีได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ผิดระเบียบ โจทก์ขอให้ศาลเพิกถอนไม่ได้.

---

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสามให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องมาจากมูลละเมิดและสัญญาประกันภัยให้โจทก์

ต่อมาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 เหตุเกิดเพราะความประมาทของผู้ขับรถยนต์ของโจทก์ฝ่ายเดียว ค่าเสียหายไม่มากเท่าที่ฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงสั่งว่าโจทก์ขาดนัด  
พิจารณา จำหน่ายคดี

โจทก์ยื่นคำร้องว่า มิได้ตั้งใจขาดนัดพิจารณา แต่เป็นเพราะความพลั้งเผลอของ  
เสมียนทนายโจทก์ที่จดวันนัดสืบพยาน โจทก์ผิดพลาด เป็นเหตุให้ทนายโจทก์สำคัญ  
ผิดในวันนัด ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ให้โจทก์ขาดนัดพิจารณากับมีคำสั่งให้ดำเนิน  
กระบวนการพิจารณาต่อไป

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีและอนุญาตให้โจทก์  
ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานต่อไป

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นและยกคำร้องของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มิได้ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ แต่  
เป็นการร้องขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ศาลฎีกาเห็นว่า ปรากฏตามรายงานกระบวนการ  
พิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2527 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ว่า  
ทนายโจทก์มอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีและเสมียนทนายได้  
ลงชื่อทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ครั้งใหม่ไว้แล้ว หากเสมียนทนายจะจดวันนัดผิด  
พลาดดังที่โจทก์กล่าวมาในคำร้องก็เป็นเรื่องของโจทก์เอง การสั่งจำหน่ายคดีของ  
ศาลชั้นต้นเป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  
201 มิได้ส่งไปโดยผิดหลงหรือมิได้ดำเนินการกระบวนการพิจารณาใด ๆ ผิดระเบียบอันโจทก์  
จะขอให้เพิกถอนเสียได้

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |